

1511605-92.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2130126/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 24944182 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2130126 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Robson Augusto De Albuquerque

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511605-92.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511605-92.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2130126/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 24944182 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2130126 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Robson Augusto De Albuquerque

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

ROBSON AUGUSTO DE ALBUQUERQUE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 12 de maio de 2022, por volta de 14h30min, na Alameda Nothmann, 110, Santa Cecília, nesta Capital, trazia consigo, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, três invólucros de cocaína (0,8g), quatro frascos de tricoloreoetileno, popularmente conhecido como "lança-perfume" (36 mililitros) e 25 pedras de cocaína em forma de "crack" (23,5g),

substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, durante patrulhamento pela região dos fatos, policiais militares visualizaram o acusado em atitude suspeita, uma vez que demonstrou nervosismo com a presença policial, o que motivou a abordagem.

Realizada busca pessoal, foi encontrada uma sacola em poder do acusado, que continha uma balança de precisão, três celulares, quatro frascos de lança-perfume, três invólucros de cocaína, vinte e cinco pedras de crack, além da quantia de R\$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais), em notas diversas e moedas.

Indagado, admitiu informalmente a prática delitiva.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em decisão de fls. 48/51.

Pela celeridade processual o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 30 de maio de 2022 (fls. 84/86).

O réu foi citado, foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas e após o réu foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, após a análise das provas produzidas, o representante do Ministério Público postulou a condenação do réu nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente, a despeito dos argumentos do Dr. Promotor de Justiça, na medida em que não estão presentes elementos suficientes de autoria delitiva pelo acusado.

Embora haja prova da materialidade, fato é que não há provas suficientes para a condenação da autoria do delito de tráfico de drogas pelo acusado.

Ele não confessou a prática do delito.

E a prova da acusação não comprovou o contrário.

O Policial Militar Adilson de França, reconhecendo o réu em audiência, disse que estavam em patrulhamento a cavalo quando visualizaram o acusado, com uma mochila preta, e ele andou quando os viu. Efetuada a abordagem, dentro da mochila estavam a balança, os celulares, drogas e mais cerca de R\$2.000,00. Ele disse que comprava droga na "Cracolândia" e revendia na Santa Cecília.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, o Policial Militar José Roberto Corrêa, que também reconheceu o acusado. Acrescentou que o local é ponto conhecido de tráfico de drogas.

Contudo, Jodilson de Souza Mendes, ouvido pela defesa, estava no hotel, na recepção, ele estava no quarto, os policiais chegaram e perguntaram se ele tinha entrado, disse que sim, e eles foram em direção ao quarto. Ele tinha chegado cerca de meia hora antes. Não sabe o que aconteceu no quarto. Foram ao local cerca de 4 policiais. Conhece o acusado há 3 ou 4 meses. A operação policial foi de tarde. Ele saiu por volta de 11h, voltou 12h. Os policiais chegaram algum tempo depois. Não viu apreensão de droga, só estava na recepção.

Não há como se afirmar, desta forma, com a certeza necessária para uma condenação criminal, ante a contradição entre a prova da acusação e da defesa, que o acusado estivesse de fato na rua com os entorpecentes, havendo indícios de que ele estivesse no hotel quando dos fatos, pelo que a absolvição do réu se impõe, ante a fragilidade do conjunto probatório produzido contra ele.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e ABSOLVO o réu ROBSON AUGUSTO DE ALBUQUERQUE, qualificado nos autos, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação que lhe foi feita na denúncia.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se o necessário, e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 20 de setembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA